

CNCiv. Sala J Bs. As.. 20/3/25. Expte. N° 27326/2024. Juzg.N.Civ. N° 92 Bs. As.
"C., J.M. y otro c/ Q., D.E. s/Alimentos"

2.a Instancia. Buenos Aires, 20 de marzo de 2025

Y CONSIDERANDO:

I. Vienen las presentes actuaciones ante el Tribunal para conocer de los recursos de apelación interpuestos por el demandado (fs.127), la parte actora (fs.128), la Dra. N. B. M. (fs.130) y la Defensoría de Menores de Incapaces ante la instancia de grado (fs. 178), contra la sentencia dictada el 13 de noviembre de 2024 (fs.132).

II. El pronunciamiento recurrido condena al Sr. D. E. Q. a abonar en concepto de cuota alimentaria a favor de su hijo J. U. Q., la suma pesos seiscientos cincuenta mil (\$650.000) retroactiva a la fecha de celebración de la mediación prejudicial y dispone su actualización trimestral, conforme los incrementos del índice de crianza que publica el INDEC; impone las costas del proceso al alimentante, y regula los honorarios de las letradas que intervinieran en el patrocinio jurídico de las partes.

III. El progenitor demandado, en oportunidad de deducir su recurso, reprocha que se le hayan impuesto las costas y se agravia de los honorarios regulados a la letrada de la parte actora, por entender elevada su cuantía (fs.127). Hace lo propio la accionante en la memoria que digitaliza el 29 de noviembre de 2024 (fs.135), siendo replicados sus agravios por el demandado con fecha 10 de diciembre de 2024 (fs.150/157). En ajustada síntesis de sus argumentos, cabe indicar que principia la progenitora quejándose de que no se haya ordenado al progenitor el

reembolso del cincuenta por ciento (50%) de lo abonado para equipar el inmueble al que el menor de edad debió mudarse a causa de las acciones de desalojo y reclamo de canon locativo que fueron iniciadas, por las hermanas del demandado, con relación al bien donde residía el niño. Reprocha además que la jueza omitido establecer una cuota de gastos extraordinarios suscitados o que se generen a futuro y que, a su entender, deberían ser soportados proporcionalmente, o bien por partes iguales, por ambos progenitores. La cuestión se integra con el dictamen de la Sra. Defensora de Menores e Incapaces ante esta Cámara (fs.159/163) quien sostiene y funda el recurso de su colega ante la instancia de grado adhiriendo a los fundamentos esbozados por la Sra. D.C. en su memorial. Refiere que, si bien comparte los fundamentos vertidos en la sentencia para determinar la procedencia de la cuota alimentaria a favor de su asistido, considera que el monto fijado es insuficiente para la adecuada atención del menor. Solicita la desestimación de los agravios vertidos por el alimentante con relación a la imposición de las costas a su cargo, así como el rechazo del recurso deducido contra la regulación de honorarios -por bajos- requiriendo que se reduzcan a sus justos límites. IV. Delimitadas en tales términos las cuestiones traídas a conocimiento, en orden a los agravios traídos por el Ministerio Público Pupilar, inicialmente se impone considerar si la cuantía de la cuota alimentaria establecida en el pronunciamiento recurrido se ajusta a los principios que rigen su fijación. Analizada la totalidad de las constancias acompañadas en la causa a la luz del principio de la sana crítica y en forma armónica con la normativa que rige en la materia, el tribunal coincide en la

valoración que la a quo lleva a cabo con relación a la prueba rendida y con lo concluido en cuanto a la capacidad económica del progenitor demandado para afrontar los gastos que insume el normal desarrollo y la vida diaria de J., de nueve años de edad, conforme lo justificado al comienzo de este proceso (v. digitalización de fs.15). De ello da cuenta, especialmente, la valoración de los elementos y presunciones que resultan de la prueba documental producida (fs.56, fs.57/59), de las declaraciones testimoniales de fecha 8/7/2024 -obrantes en documentos digitales-, y de lo alegado por ambas partes en cuanto a sus ingresos, capacidad económica y estilos de vida. En esa senda, cuando ha quedado establecido que la progenitora se encuentra al cuidado de J., con quién continúa viviendo, en la actualidad, en el inmueble del cual es copropietaria, bien se ha hecho en considerar el compromiso asumido por parte la madre que convive con su hijo, teniéndose en cuenta que ésta efectúa a diario una contribución en especie, ya que tiene a su cargo el cuidado y supervisión directa de aquél, labores éstas que si fueran asumidas por terceros serían valubles económicamente. Así, lo ha entendido el legislador en tanto tal extremo podemos apreciarlo plasmado en la letra del art. 660 del CCyCN, en cuanto expresa que las tareas cotidianas que realiza el progenitor que ha asumido el cuidado personal del hijo tienen un valor económico y constituyen un aporte a su manutención. De tal forma, dentro del marco de apreciación impuesto en el último párrafo del art. 643 del C.P.C.C.N., haciendo mérito del plexo probatorio rendido en estas actuaciones y considerando la situación socio-económica de las partes que se desprende del análisis de la causa,

y tener en cuenta los gastos y necesidades vitales del alimentado, advertimos adecuada la cuota fijada en el decisorio bajo recurso, en tanto deviene ajustada a las constancias que resultan del proceso. Incluso sin desconocer que la fluctuación de la economía extiende su alcance a los rubros que componen la prestación alimentaria, su cuantificación se establece a valores actuales y dado que tiene efecto retroactivo, lo decidido en primera instancia es razonable y acorde con el modo de vida y condición económica de los progenitores, sin olvidar la edad del menor, los estudios primarios que cursa y su situación social y de salud. Además, no puede soslayarse que el monto de la cuota alimentaria no se fija exclusivamente conforme a la condición y fortuna de los padres, sino que lo relevante para ello es cubrir las necesidades de los alimentados y, en ese orden de ideas, la misma no debe ser determinada atendiendo a su situación financiera, siendo ésta una pauta coadyuvante en la determinación del quantum (conf. esta Sala "J", Expte. n°16.970/2021, "O, L. A. c/C, R. E. s/ alimentos", del 21/03/2023; entre otros). De tal suerte, no se advierte que la a quo haya soslayado la ponderación de la evolución de la situación patrimonial de las partes, ni la capacidad contributiva de éstas, y se destaca que el índice que se fija para la actualización trimestral de la cuota constituye una pauta razonable, con el fin de mantener, en cierta medida, el valor de la prestación. En definitiva, integrado el examen de las pruebas rendidas, no encontramos mérito para apartarnos del temperamento adoptado en este aspecto en la anterior instancia. V. En lo que atañe al aspecto vinculado a los capítulos del reclamo alimentario que se dicen omitidos en la sentencia, cabe adelantar en primer

término que deviene procedente lo postulado por la actora en punto a que, a fin de evitar futuras discusiones, es del caso dejar determinado que todo gasto extraordinario que se derive de la manutención de J. deberá ser solventado en partes iguales por ambos progenitores. Ello, en la medida que la obligación alimentaria comprende, como es sabido, no sólo los gastos ordinarios que correspondan a los rubros que anuncia el art. 541 del CCyCN, y que deben ser afrontados con la cuota mensual que recibe el alimentado, sino también los extraordinarios, relativos a erogaciones especiales, que autorizan a formular un reclamo particular (conf. Zannoni, Eduardo A., "Derecho de Familia", Tomo 1, pág.87, Ed. Astrea). En tal sentido, no resulta ocioso recordar que se ha establecido que lo concluyente para hacer lugar al alimento extraordinario es que la necesidad que éste tiende a cubrir haya sido imprevisible al momento de fijar la cuota ordinaria, o que, si bien era previsible a la hora de fijar la cuota alimentaria originaria, los mismos no acostumbran a suceder en forma cotidiana o asidua (CNCiv. Sala "H", autos "N., G.A. s/Ejecución de alimentos Incidente", del 04/11/2019, La Ley Online, cita: AR/JUR/58147/2019; conf. esta Sala J, Expte. n°58.363/2023 Incidente n°1- Actor: S., N. L.-Demandado: A., A. M. s/Art.250 C.P.C.-Incidente Civil", 8/04/2024; íd. íd. Expte. n°61870/2016, del 07/8/2017; íd. íd. Expte. n° 24.371/2019, Incidente n°1-Actor: C., D. S. y otros-Demandado: G., F. M. s/Art.250 C.P.C-Incidente de familia", del 15/06/2022). En suma, los agravios vertidos sobre el particular serán ponderados en los términos descriptos, modificándose la decisión recurrida con los alcances expresados en los párrafos

que anteceden. VI. Lo explicitado en el considerando precedente nos encamina, derechamente, al examen de la procedencia del reembolso de los gastos denunciados por la progenitora en el escrito de fecha respecto 26/02/2024 (págs. 950/955, digitalización de fs.15). Planteo del cual se encuentra habilitado este tribunal de alzada para conocer, puesto que el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación determina su plena jurisdicción, al disponer que podrá decidir sobre los puntos omitidos en la sentencia de primera instancia, aunque no se hubiese pedido aclaratoria, siempre que, como en el caso, se solicitare el respectivo pronunciamiento al expresar agravios. En el caso, tal como se desprende de la compulsa de las actuaciones labradas ante la anterior jurisdicción competente, la accionante pidió el reembolso del 50% de los gastos que denunció y liquidó en concepto de erogaciones por mudanza y adquisición de mobiliario tendiente a equipar la vivienda a la que el menor se mudó junto a aquélla, luego del cese de su residencia en el inmueble de la localidad de Olivos. En rigor, no corresponde caracterizar a dichos gastos como alimentos extraordinarios -pues entre los caracteres de éstos resalta el de ser sobrevinientes, esto es, posteriores a la determinación de la cuota ordinaria-, siendo que el pedido de su reembolso cabe encuadrarlo en los términos del art. 669 del Código Civil y Comercial de la Nación y, sobre este aspecto, es de recordar que dicha norma prescribe que: "Los alimentos se deben desde el día de la demanda o desde el día de la interpelación del obligado por medio fehaciente, siempre que se interponga la demanda dentro de los seis meses de interpelación. Por el período anterior, el progenitor que asumió el

cuidado del hijo tiene derecho al reembolso de lo gastado en la parte que corresponde al progenitor no conviviente" A diferencia de lo previsto en el primer párrafo del art. 669, que se refiere a la retroactividad de la cuota alimentaria, el párrafo segundo se refiere a los gastos efectuados en períodos anteriores y reconoce al progenitor que solventó el total de la obligación alimentaria del hijo, el derecho a verse reembolsado de dicho gasto "en la parte que corresponde al progenitor no conviviente", cuestión esta que no se encontraba prevista en el derogado Código Civil. Es así, que el reclamo "que va más allá de la retroactividad de la sentencia" (Herrera, Marisa-Caramelo, Gustavo Picasso, Sebastián [Directores], "Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Ed. Infojus, 2015, Tomo II, pág.266), se compone "... de los gastos desembolsados efectuados por el progenitor que demanda que titulariza ese derecho al reintegro ... a título de acreedor, a título y por derecho propio, como progenitor conviviente" (Bueres, Alberto J. -Dirección-, "Código Civil y Comercial de la Nación y normas complementarias", Ed. Hammurabi, 2016, Tomo 2, pág.789) (CNCiv., esta Sala J, Expte. n°81944/2019, "L., M. E. y otros c/K., P. S. s/Alimentos", del 62.646/2017, "O. R., M. y otros c/A. 08/07/2022; Sala "H", Expte. n° R., W. y otro s/Alimentos", del 07/08/2019; Sala "D", Expte. n°46.512/2014, "K. K. O. y otros c/T., I. s/Alimentos", del 12/12/2017, Sumario n°26.419 de la Base de Datos de la Sec. de Documentación y Jurisprudencia de la Cámara Civil). Así, como sucede en los demás casos de parientes coobligados, si alguno de ellos satisface las necesidades alimentarias o paga más allá de su porción, tiene derecho a repetir el pago del

pariente incumplidor. Su crédito no excede de lo que aquél debía al alimentado; todo lo que un obligado haya pagado de más al necesitado será una liberalidad a su favor que no admite repetición ni puede ser considerada como pago a cuenta de cuotas futuras (ver Lorenzetti, Ricardo Luis, "Código Civil y Comercial de la Nación Comentado", Tomo III, art. 669, pág. 923, Rubinzal Culzoni Editores, Bs. As., 2015). Desde esta conceptualización y en tanto, como ya se ha destacado- ha quedado acreditado que el principal peso en materia de cuidado y manutención del hijo lo afronta la progenitora, se sigue la procedencia del reembolso pretendido por la ésta por los gastos liquidados, desde que la vivienda es uno de los conceptos o rubros comprendidos en la cuota ordinaria de alimentos que los progenitores tienen obligación de cumplir con relación a sus hijos (art. 659, CCyCN), y los pretendidos responden a la adquisición del mobiliario tendiente a equipar la nueva vivienda a la que menor debió mudarse, así como los que irrogara la mudanza, y a los arreglos o restauraciones necesarias para la habitabilidad de la propiedad. Más aún, cuando se ha acreditado en forma documental la mayoría de ellos (v. fs. 940/941, fs. 945/947, digitalización de fs.15) y dado que, a criterio del tribunal, no empece a la procedencia del reclamo de los restantes conceptos no documentados, la falta de prueba acerca de los gastos específicos, pues su graduación puede inferirse de las constancias de la causa y del contenido de la obligación alimentaria derivada de la responsabilidad parental, por cierto, de máxima amplitud en orden a lo dispuesto en el referido art. 659 del CCyCN. A lo que se agrega, que el alimentante demandado, sólo se limitó a desconocer los gastos invocados, sin formular

objecciones haber abonado los atendibles al reclamo del reembolso, ni acreditó rubros que la actora reclama por los distintos conceptos liquidados. En definitiva, los agravios vertidos sobre el particular serán ponderados en los términos descriptos, modificándose la decisión recurrida con los alcances expresados en los párrafos que anteceden, admitiéndose el pedido de reembolso del 50% de los gastos liquidados por la suma de \$3.250.000 (conf. ap.4 del escrito de fecha 26/02/2024; págs. 950/955; digitalización de fs.15) VII. y VIII. [Omissis].

En mérito a las consideraciones precedentes y oída la Sra. Defensora de Menores ante esta Cámara,

SE RESUELVE 1) : Modificar la sentencia recurrida en los términos indicados en los considerandos V y VI y confirmarla en lo demás que decide y ha sido materia de agravios. 2) Imponer las costas de alzada al demandado. 3) [Omissis].

Maximiliano Luis Caia - Gabriela Mariel Scolarici- Beatriz Alicia Veron